

Sundsvalls kommun

Stadsbyggnadsnämnden – Bygglovavdelningen
851 85 Sundsvall

Datum: 2025-12-01

Rutin: planenlighetsprövning och lovbeslut för tillbyggnad inom detaljplan

Rutin BL-07, version 4. Gäller från 2025-12-01 och ersätter version 3.

Syfte

Rutinen beskriver hur handläggaren prövar om en tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus stämmer med detaljplanen och hur lovbeslutet skrivs i avdelningens mall för lovbeslut.

Ny paragrafnumrering i 9 kap. PBL

Den 1 december 2025 trädde lag (2025:974) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) i kraft. 9 kap. har fått ny paragrafnumrering. Nya beslut ska alltid hänvisa till de paragrafer som gäller från 2025-12-01. Äldre mallar, tidigare beslut och vissa e-tjänsttexter hänvisar fortfarande till de upphävda paragraferna; de får inte användas i nya beslut.

Fråga	Gäller från 2025-12-01	Tidigare paragraf (får inte användas)
Bygglov inom detaljplan	9 kap. 56 § PBL	9 kap. 30 §
Liten avvikelse från detaljplan	9 kap. 60 § PBL	9 kap. 31 b §
Underrättelse till grannar och andra sakägare	9 kap. 94–96 §§ PBL	9 kap. 25 §
Beslut inom tio veckor	9 kap. 99 § PBL	9 kap. 27 §
Lovbeslutets innehåll	9 kap. 105 § PBL	9 kap. 40 §
Lovets giltighetstid	9 kap. 115 § PBL	9 kap. 43 §

Planenlighet – så gör du

- Gå igenom varje bestämmelse i detaljplanen, även tillägg och ändringar, och notera vad planen medger och vad ansökan visar.
- När planen reglerar hur stor del av tomten som får bebyggas räknas byggnadsarean för alla byggnader på fastigheten, även garage och andra komplementbyggnader.
- Uppgifterna i ansökningsformuläret är sökandens egna. När de skiljer sig från de måttsatta ritningarna gäller ritningarna; notera skillnaden.
- Äldre planer reglerar ofta byggnadshöjd, inte nockhöjd. Jämför med den höjd planen faktiskt reglerar.
- Varje bestämmelse bedöms som uppfylld eller som avvikelse. En avvikelse beskrivs med planens värde och ansökans värde.

Lovbeslutet

- Planenlig åtgärd: bygglov ges med stöd av 9 kap. 56 § PBL.
- Avvikelse som bedöms som liten och förenlig med planens syfte: bygglov ges med stöd av 9 kap. 56 § och 9 kap. 60 § PBL. Motiveringen ska förklara varför avvikelsen är liten.

- Berörda grannar ska ha fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 94–96 §§ PBL. Ett skriftligt grannemedgivande från ägaren till den fastighet som avvikelserna gäller redovisas i motiveringen med fastighetsbeteckning.
- Upplysningar: kontrollansvarig, att åtgärden inte får påbörjas förrän startbesked har getts, och lovets giltighetstid enligt 9 kap. 115 § PBL (påbörjat inom två år och avslutat inom fem år från att beslutet fått laga kraft).
- Beslutet delges grannar som har yttrat sig och kungörs på kommunens anslagstavla. Personnummer skrivs därför aldrig i lovbeslutet; ange sökanden med namn och adress.

Helena Strand
Avdelningschef, bygglovavdelningen